관 인 생 략

출 원 번 호 통 지 서

출 원 일 자	2015.08.24
특 기 사 항	심사청구(유) 공개신청(무)
출 원 번 호	10-2015-0118972 (접수번호 1-1-2015-0819638-16)
출원인 명칭	주식회사 에프티랩(1-2008-034579-4)
대리인 성명	특허법인 누리(9-2012-100021-8)
발명자 성명	고재준 김영권
발명의 명칭	이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치

특 허 청 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 통해 확인하실 수 있습니다.

2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 우체국 또는 은행에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호

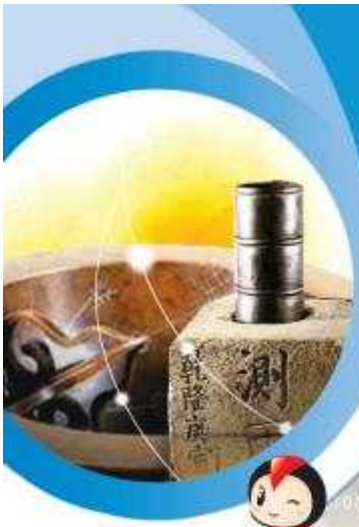
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [출원인코드 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
※ 특허로(patent.go.kr) 접속 > 민원서식다운로드 > 특허법 시행규칙 별지 제5호 서식

4. 특허(실용신안등록)출원은 명세서 또는 도면의 보정이 필요한 경우, 등록결정 이전 또는 의견서 제출기간 이내에 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 보정할 수 있습니다.

5. 외국으로 출원하고자 하는 경우 PCT 제도(특허·실용신안)나 마드리드 제도(상표)를 이용할 수 있습니다. 국내출원일을 외국에서 인정받고자 하는 경우에는 국내출원일로부터 일정한 기간 내에 외국에 출원하여야 우선권을 인정받을 수 있습니다.
※ 제도 안내 : http://www.kipo.go.kr-특허마당-PCT/마드리드
※ 우선권 인정기간 : 특허·실용신안은 12개월, 상표·디자인은 6개월 이내
※ 미국특허상표청의 선출원을 기초로 우리나라에 우선권주장출원 시, 선출원이 미공개상태이면, 우선일로부터 16개월 이내에 미국특허상표청에 [전자적교환허가서(PTO/SB/39)를 제출하거나 우리나라에 우선권 증명서류를 제출하여야 합니다.

6. 본 출원사실을 외부에 표시하고자 하는 경우에는 아래와 같이 하여야 하며, 이를 위반할 경우 관련법령에 따라 처벌을 받을 수 있습니다.
※ 특허출원 10-2010-0000000, 상표등록출원 40-2010-0000000

7. 기타 심사 절차에 관한 사항은 동봉된 안내서를 참조하시기 바랍니다.



특허청

특허(실용신안) 심사절차 안내

우리 청에 특허(실용신안)를 출원해 주셔서 감사드립니다.
고객님의 특허출원은 다음과 같이 처리됨을 안내해 드립니다.

고객상담센터 : 1544-8080

1 **먼저, 방식심사를 받게 됩니다.**

- 출원인적격, 필수사항기재, 수수료납부 여부 등 법령에서 정한 형식적 요건에 적합한지를 심사하며, 미비사항이 있는 경우에는 보정요구되거나 반려될 수 있습니다.

2 **출원과는 별도로 심사를 청구하셔야 심사가 진행됩니다.**

- 출원 후 5년 이내에 심사청구가 없으면 특허법 제59조에 따라 취하한 것으로 간주되니 유의하시기 바랍니다.

3 **심사착수는 심사청구 접수순서대로 하며, 기술분야에 따라 처리기간의 차이가 있을 수 있습니다.**

- 지금 출원된 건은 평균 약 17개월 후에 심사를 실시하게 되며('11. 8월말 기준), 이는 미국, 일본에 비해 빠른 편입니다.
- 심사착수 기간이 오래 걸리는 이유는 우리나라에 심사청구된 출원 건수가 연간 15만여 건으로 매년 누적된 출원이 쌓여 있기 때문이며, 고객님 출원의 실제 심사진행상황은 특허청 홈페이지 '특허로'를 통해서 확인할 수 있습니다.

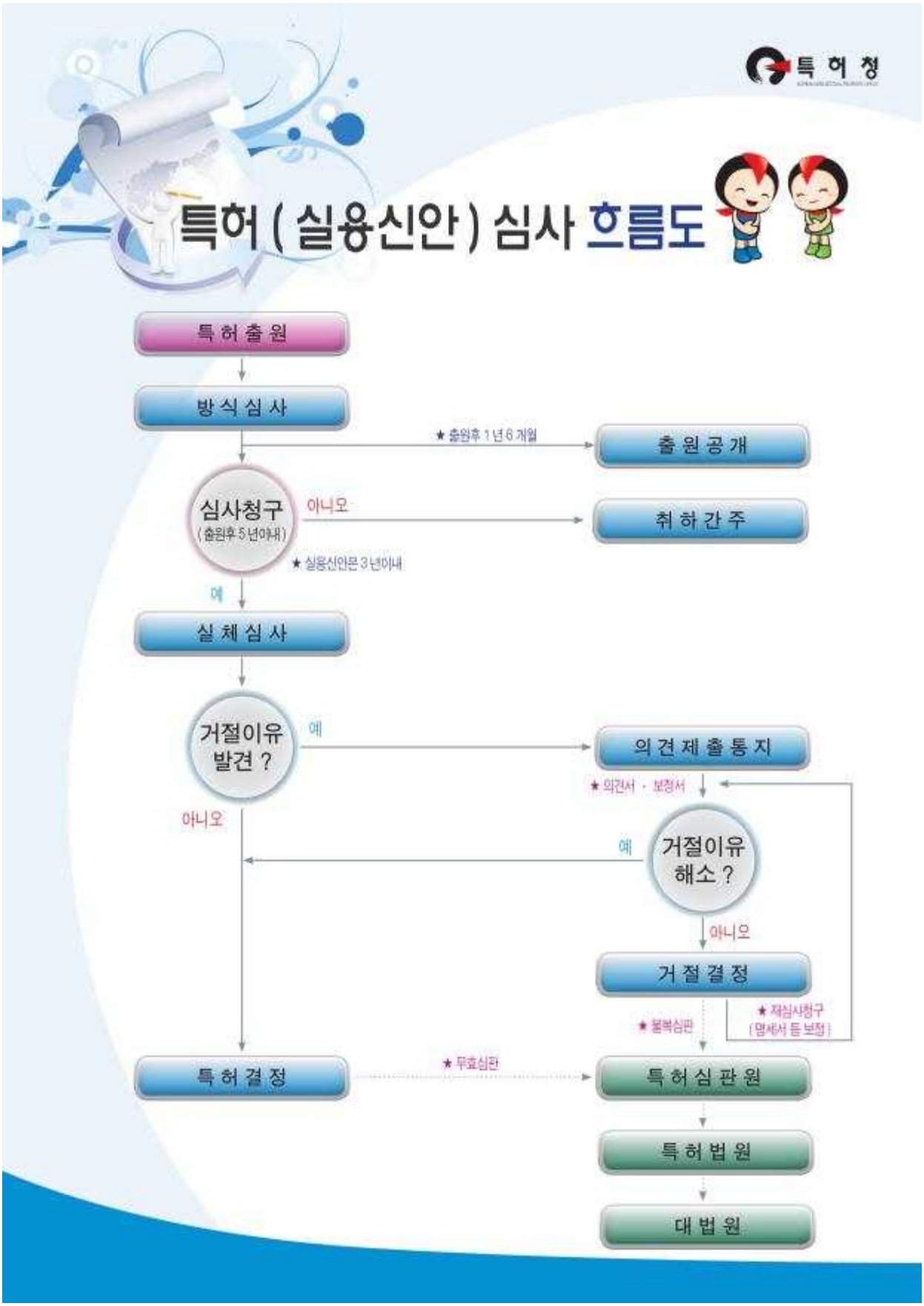
4 **심사과정에서 심사관이 보내는 '의견제출통지서'를 받게 되면, 고객님께서 의견서 또는 보정서를 제출하셔야 심사가 계속될 수 있습니다.**

- 통계에 따르면 심사 건의 90% 정도가 의견제출통지서를 받고, 출원 대비 최종 등록결정율은 약 63%로 나타나고 있습니다('11. 8월말 기준).

5 **의견서 등을 통해 거절이유가 해소되면 특허결정서를, 해소되지 않으면 거절결정서를 받게 됩니다.**

참고

1) 우선심사제도를 이용하면 심사기간을 3~5개월 이내로 단축시킬 수 있습니다.
2) 출원내용은 특허법 제64조에 따라 출원 18개월 후에 특허청 홈페이지를 통해서 공개됩니다.
3) 거절결정서를 받은 경우에는 특허청에 '재심사청구'를 하거나 특허심판원에 '거절결정 불복심판'을 제기할 수 있습니다.
4) 기타 자세한 내용은 특허청 홈페이지(kipo.go.kr)를 참고하시고, 문의사항은 고객상담센터(1544-8080)로 연락하시기 바랍니다.


특허청
특허(실용신안) 심사 흐름도
특허출원
방식심사
★출원후 1년 6개월
출원공개
심사청구
(출원후 5년이내)
아니오
취하간주
★실용신안은 3년이내
예
실체심사
거절이유
발견?
예
의견제출통지
★의견서 · 보정서
아니오
예
거절이유
해소?
아니오
거절결정
★불복심판
★재심사청구
(명세서 등 보정)
특허결정
★무효심판
특허심판원
특허법원
대법원